

개선요구

제 목 외주가공업체 보안조치 불합리
소 관 부 서(기관) ▲▲▲▲처, ○○본부, ●●본부
조 치 부 서(기관) ▲▲▲▲처, ○○본부, ●●본부
내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 외주가공업체와 계약 체결 시 보안각서를 징구하는 등 보안조치를 취하고 있다.

2. 판단 기준

보안각서는 외주가공업체가 업무 수행 중 알게 된 공사 기밀을 제3자에게 누설하지 못하도록 하고 손품을 유출하지 못하도록 하며, 이를 위반하여 공사에 피해 발생 시 외주가공업체로 하여금 민·형사상 책임을 지도록 하는 수단이다.

따라서 공사는 외주가공계약 체결 시 계약상대자(계약상대자의 외주업체 포함)가 보안유지의무를 이행하는데 법적 구속력이 발생하도록 계약상대자에게 징구하는 보안각서에 보안유지의무의 주체, 대상, 내용, 근거, 위반 시 제재, 의무이행방안 등을 구체적으로 명시할 필요가 있다.

또한 공사는 계약상대자의 작업 관련자들에게 별도의 보안조치를 취하도록 하는 경우 관련 부서 간 업무중복이 되지 않도록 하고 계약상대자에게 부당한 요구로 해석될 수 있는 일이 없도록 하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X. 감사일 현재 외주가공계약에 따른 보안각서 징구 등 보안조치 실태를 점검한 결과 계약 담당부서인 ▲▲▲▲처는 외주가공계약 체결 시 「물품구매(외주가공) 표준계약서」에 계약상대자의 대표자 본인만 작성하는 보안각서를 제출하도록 하고 있어 계약상대자에게 법적 책임을 물을 시 법 해석에 따라 법적 다툼이 발생할 여지¹⁾가 있다.

또한 현행 보안각서는 문언이 추상적이고 보안유지의무의 내용 및 위반 시 제재 방법에 대하여 구체적이지 아니하여 보안유지에 대한 법적 의무가 발생하는지, 본 보안각서가 당사자를 구속하는지 여부에 대하여 해석이 모호한 실정이다.

그리고 ○○본부와 ●●본부는 일부 외주가공품의 경우 외주가공 작업에 대한 보안 및 기밀유지를 이유로 해당 외주가공업체 관련 직원에게도 별도 보안각서 서식을 제공 하면서 서명날인 및 보관하도록 하고 있어 업무중복²⁾의 소지가 있고, 공사에서 요구 시 해당 보안각서를 제출하도록 하고 있어 법 해석에 따라 계약상대자에 대한 부당한 행위³⁾로 볼 수 있는 여지가 있다.

관련부서(기관) 의견 ① ▲▲▲▲처는 감사결과를 수용하면서 보안각서에 보안유지의무의 주체, 대상, 내용, 법적 근거, 의무이행방안 등이 구체적으로 명시되도록 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

② ○○본부와 ●●본부는 감사결과를 수용하면서 ▲▲▲▲처에서 구체적인 보안각서를 마련한 후 취지에 맞게 보안조치를 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

-
- 1) ㉡㉡㉡㉡처 ㉡㉡㉡㉡팀 법률자문 결과, 제목이 “대표자 보안각서”로 되어 있는 점, 보안각서 본문에 보안유지의 책임을 지는 주체에 대하여 “본인은”이라고 하여 회사가 아닌 개인의 법률행위로 해석 되는 문언을 사용한 점, 보안각서의 작성주체에 회사의 직인이 아닌 대표자 개인의 서명날인을 하게 되어 있는 점을 비추어 보아, 대표자 개인이 아닌 회사의 법률행위임을 알 수 있도록 충분하게 현명되었다고 보기 어렵다는 의견임.
- 2) 「물품구매(외주가공)표준계약서」에 구체적인 보안각서를 마련하여 계약상대자가 서명날인·보관하도록 하면, 각 ㉡㉡기관에서 계약상대자에게 별도 보안각서 서식을 제공하면서 그 서식에 서명날인·보관하도록 하는 것은 중복된 업무임.
- 3) ㉡㉡㉡㉡처 ㉡㉡㉡㉡팀 법률자문 결과, 계약상대자로 하여금 소속직원들로부터 받은 보안각서를 제출하도록 요구하는 것은 법률상 근거가 명확하지 아니하다는 의견임.

조치할 사항

▲▲▲▲처장은

「물품구매(외주가공)표준계약서」의 보안각서에 보안유지의무의 주체, 대상, 내용, 근거, 위반 시 제재, 의무이행방안 등을 구체적으로 작성하시기 바랍니다.(개선)

○○본부장, ●●본부장은

▲▲▲▲처에서 마련한 구체적인 보안각서를 기반으로 외주가공계약 취지에 맞게 보안 조치를 시행하시기 바랍니다.(개선)